

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1572/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1ב48 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 48ב יבוא :

"ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית
1ב48. (א) בהרכב מוסד תכנון יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית.

(ב) עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור בסעיף קטן (א), חברים במוסדות תכנון שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם יהיו, ככל שניתן בנסיבות העניין, מקרב האוכלוסייה הערבית.

(ג) לעניין סעיף זה, "האוכלוסייה הערבית" – לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.

(ד) בסעיף זה, "מוסד תכנון" – למעט ועדה מקומית."

דבריו הסבר

במוסדות התכנון השונים קיים חוסר ולעיתים אף תת ייצוג של אזרחים ערבים. הצעת חוק זו באה לתקן את ההפליה ארוכת השנים בתחום זה. בבסיס דוקטרינת הייצוג ההולם עומדת השאיפה להביא לייצוג הולם של המיעוט, במוסדותיה

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

השונים של המדינה ובעיקר בגופים מקבלי החלטות. החשיבות שבמתן ייצוג הולם נעוצה במימוש זכותו של המיעוט לשוויון בהליך קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות הציבורית והחברתית. ייצוג הולם של המיעוט בגוף מקבל החלטות, שמקנה למיעוט עמדת השפעה נאותה, הינו ייצוג המבטא, בקרב כלל חברי הגוף, את משקלו היחסי של המיעוט באוכלוסייה. רק ייצוג כזה בכוחו להביא לכך, שלמיעוט יהיה סיכוי אמיתי וממשי לקבל חלקו במשאביה של החברה והמדינה, ובכלל זה בתפקידים בשירות המדינה; משאב אחרון זה הנו חשוב במיוחד, שכן התפקידים בשירות המדינה נושאים עמם אפשרות להשפיע בעניינים רבים, ובהם חלוקת משאבים כספיים.

הוראות חוק שונות, מעגנות כיום את זכותם של אזרחי מדינת ישראל הערבים לשוויון ולייצוג הולם בשירות המדינה ובגופים ציבוריים ספציפיים. חוק שירות המדינה (מינויים), כולל הוראה כללית המבטיחה ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בקרב העובדים בשירות המדינה. בצד הוראה זו נקבעו הוראות מיוחדות להבטחת ייצוג הולם בגופים ספציפיים. כך לדוגמא, קובע סעיף 1א18 לחוק החברות הממשלתיות כי בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית. בנוסף, מכוח סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, חלות הוראות סעיף 1א18 לעיל על מינויים שנעשו מכוח חוק בגופים נוספים שהוקמו בחיקוק. סעיף 60א(5) קובע כי "גופים שהוקמו בחיקוק" הם גופים המפורטים בתוספת השניה לחוק זה. פרט 9 מונה את המועצה הארצית לתכנון ובניה, ופרט 17 מונה את הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, שהרכבן כולל נציגי ממשלה וחברים המתמנים ע"י השרים.

בנוסף לשני מוסדות תכנון אלה מוחלטת החובה, מכוח סעיף 60א לעיל, על גופים אחרים, ביניהם המועצה המייעצת, המוקמת מכח הוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, ושהרכבה כולל נציגים של משרדים ממשלתיים המתמנים על ידי השרים, וכן נציגי ציבור המתמנים על ידי הממשלה. אף שהאמירה הגלומה בחוקים אלו ברורה היא, בפועל, ייצוג ערביי ישראל במוסדות התכנון אינו משתפר. משום כך יש צורך להביא לתיקון המציאות הקיימת בדרך של הוראת חוק ממוקדת. בדומה לחוקים המובאים לעיל, מטרתה של הצעת חוק זו היא לתת ביטוי קונקרטי לדוקטרינת הייצוג ההולם גם במוסדות התכנון השונים בישראל, לרבות בהרכב הועדות המחוזיות. מוסדות התכנון הם גופים ציבוריים בעלי עוצמה וחשיבות ייחודיים בכל הקשור לתכנון ולבניה ולהקצאת משאבי קרקע יקרי ערך.

המיעוט הערבי הופלה לאורך השנים ועודנו מופלה בתחומי הקרקעות, התכנון והדיור ותחומים אחרים הנמצאים בתחום אחריותן של הועדות המחוזיות לתכנון ובניה. ברור הוא שייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בוועדות אלה יש בו כדי להצביע הן על מתן קול לאוכלוסייה הערבית באופן ההולם את ייצוגה באוכלוסייה, והן על סלילת דרך, תרתי משמע, לשוויון אמיתי של אזרחי המדינה הערביים במרחב ניכר של תחומי החיים. שיעור הייצוג יקבע, בין היתר, על סמך ההנחה, כי בהיעדרה של הפליה, האוכלוסייה הערבית הייתה זוכה לייצוג בשיעורה היחסי באוכלוסייה בגופים ובמוסדות השונים של המדינה.

על כן, מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם בכל מוסדות התכנון, שתחול רק לגבי חברים במוסדות שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם. עד להשגת ייצוג הולם, יחויבו השרים הממנים להעדיף מינוי נציג ערבי במוסדות התכנון, ככל שהדבר ניתן. שר הפנים הוא שיפקח על כך. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סויד וקבוצת חברי

הכנסת (פ/420/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/841/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1410/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/2204/23) ועל ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1009/23), הוסרה מסדר היום ביום כ"ד בחשון התשפ"א (11 בנובמבר 2020) ועל ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה (פ/2436/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1413/24).
הצעת החוק זהה לפ/1413/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)